법제처 국가법령정보센터 · 법률 제20195호 (2025. 1. 1. 시행)

대규모유통업에서의 거래공정화에 관한 법률 (발췌·전문)

소관부처: 공정거래위원회 (유통대리점정책과) | 공공누리 제1유형

제1장 총칙 및 거래 기본원칙

제1조(목적) 이 법은 대규모유통업에서의 공정한 거래질서를 확립하고 대규모유통업자와 납품업자 또는 매장임차인이 대등한 지위에서 상호 보완하며 균형 있게 발전하도록 함으로써 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
1. "대규모유통업자"란 소비자가 사용하는 상품을 다수의 사업자로부터 납품받아 판매하는 사업자로서 직전 사업연도의 소매업종 매출액이 1천억원 이상이거나 매장면적의 합계가 3천제곱미터 이상인 사업자(온라인쇼핑몰 운영 사업자를 포함한다)를 말한다.
2. "납품업자"란 대규모유통업자에게 판매할 상품을 공급하는 사업자(입점브랜드 및 벤더사를 포함한다)를 말한다.
3. "직매입거래"란 대규모유통업자가 납품업자로부터 상품을 직접 매입하여 자기 책임하에 판매하고 미판매 상품에 대한 재고 부담을 대규모유통업자가 지는 거래형태를 말한다.
4. "특약매입거래"란 대규모유통업자가 매입한 상품 중 판매되지 아니한 상품을 반품할 수 있는 조건으로 납품업자로부터 상품을 외상 매입하고 상품판매 후 일정률이나 일정액의 판매수익을 공제한 상품판매대금을 납품업자에게 지급하는 거래형태를 말한다.
5. "위수탁거래"란 대규모유통업자가 납품업자가 공급한 상품을 자기 명의로 판매하고 수수료를 공제한 판매대금을 납품업자에게 지급하는 거래형태를 말한다.

제6조(서면의 즉시 교부 및 계약사항 명시) ① 대규모유통업자는 납품업자등과 계약을 체결한 즉시 거래형태, 거래품목, 납품대금 지급기일, 판매수수료율 또는 마진율, 반품 조건, 판매촉진비용 분담 기준 등이 명시된 서면(전자문서를 포함한다)을 납품업자등에게 주어야 한다.
② 대규모유통업자가 서면을 교부하지 아니하고 진행한 판촉행사 또는 단가 인하 약정은 효력을 주장할 수 없으며 납품업자에게 불리하게 해석되어서는 아니 된다.

제2장 납품대금의 지급 및 부당 반품의 금지

제8조(납품대금의 지급) ① 대규모유통업자는 직매입거래의 경우 상품 수령일로부터 60일 이내에, 특약매입거래·위수탁거래·매장임대차거래의 경우 월 판매마감일로부터 40일 이내에 납품업자등에게 상품판매대금을 지급하여야 한다.
② 대규모유통업자가 제1항에 따른 기한이 지난 후에 상품판매대금을 지급하는 경우에는 그 초과기간에 대하여 공정거래위원회가 고시하는 지연이율(연 15.5퍼센트)에 따른 지연이자를 지급하여야 한다.

제10조(상품의 반품 금지) ① 대규모유통업자는 정당한 사유 없이 납품받은 상품의 전부 또는 일부를 반품하여서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 거래관행상 정당하다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 특약매입거래의 경우로서 계약체결 시 반품조건을 구체적으로 약정한 경우
2. 직매입거래의 경우로서 납품업자의 책임 있는 사유로 인하여 상품이 오손·훼손되었거나 결함이 있는 경우
3. 직매입거래의 경우로서 납품받은 상품이 계약한 상품과 다른 경우
4. 직매입거래의 경우로서 시즌상품(일정한 기간이나 계절에 집중적으로 판매되는 패션·의류 등의 상품)에 대하여 계약체결 시 반품조건을 구체적으로 약정한 경우
5. 납품업자가 자기의 이익을 위하여 자발적으로 서면으로 반품을 요청하고 객관적인 증빙자료를 제출한 경우

법제처 국가법령정보센터 · 법률 제20195호 (2025. 1. 1. 시행)

대규모유통업에서의 거래공정화에 관한 법률 (발췌·전문)

소관부처: 공정거래위원회 (유통대리점정책과) | 공공누리 제1유형

제3장 판매촉진비용의 부담전가 금지 (제11조 핵심 조항)

제11조(판매촉진비용의 부담전가 금지) ① 대규모유통업자는 판매촉진행사를 실시하기 이전에 대통령령으로 정하는 바에 따라 판매촉진행사에 소요되는 비용(이하 "판매촉진비용"이라 한다. 할인쿠폰 발행비용, 가격할인 차액보전금, 사은품 비용, 광고선전비를 포함한다)의 부담 등을 납품업자등과 약정하지 아니하고는 이를 납품업자등에게 부담시키는 행위를 하여서는 아니 된다.

② 제1항에 따른 약정은 대규모유통업자와 납품업자등이 각각 서명 또는 기명날인한 서면으로 이루어져야 하며, 약정서에는 다음 각 호의 사항이 반드시 포함되어야 한다.

1. 판매촉진행사의 명칭·성격 및 실시 기간
2. 판매촉진행사를 통하여 판매할 상품의 품목 및 목표 수량
3. 판매촉진행사에 소요될 것으로 예상되는 비용의 규모 및 산출 근거
4. 해당 판매촉진행사로 인하여 대규모유통업자와 납품업자등이 직접적으로 얻을 것으로 예상되는 경제적 이익(이하 "예상편익"이라 한다)의 비율
5. 판매촉진비용의 분담비율 또는 분담액

③ 제1항 및 제2항에 따른 판매촉진비용의 분담비율은 대규모유통업자와 납품업자등이 해당 판매촉진행사를 통하여 직접적으로 얻을 것으로 예상되는 경제적 이익의 비율에 따라 정하되, 대규모유통업자와 납품업자등 사이의 구체적인 분담비율을 산정할 수 없는 경우에는 대규모유통업자와 납품업자등의 예상편익이 같은 것으로 추정한다.

④ 제3항에 따른 납품업자등의 판매촉진비용 분담비율은 어떠한 경우에도 100분의 50을 초과하여서는 아니 된다. 기본 거래계약서나 개별 특약에 100분의 50을 초과하는 분담비율이 기재되어 있더라도 100분의 50을 초과하는 부분은 무효로 하며 대규모유통업자가 전액 부담하여야 한다.

⑤ 다만, 납품업자등이 자발적으로 대규모유통업자에게 요청하여 다른 납품업자등과 차별화되는 판매촉진행사를 실시하려는 경우에는 대규모유통업자는 납품업자등과 상호 협의하여 판매촉진비용의 분담비율을 정할 수 있다. 이 경우 제1항부터 제4항까지의 규정은 적용하지 아니한다.

법제처 국가법령정보센터 · 법률 제20195호 (2025. 1. 1. 시행)

대규모유통업에서의 거래공정화에 관한 법률 (발췌·전문)

소관부처: 공정거래위원회 (유통대리점정책과) | 공공누리 제1유형

제4장 경영간섭 금지 및 서면 보존 의무

제12조(배타적 거래 강요 금지) 대규모유통업자는 부당하게 납품업자등에게 경쟁 온라인쇼핑몰이나 타 유통채널과 거래하지 못하게 하거나 타 채널 판매가격을 인상하도록 강요하여서는 아니 된다.

제17조(부당한 경영정보 요구 금지) 대규모유통업자는 정당한 사유 없이 납품업자등에게 타 유통업자에 대한 공급조건, 원가내역, 입점현황 등 경영정보의 제공을 요구하여서는 아니 된다.

제18조(서면의 보존의무) 대규모유통업자는 제6조의 계약서면, 제10조의 반품 약정 및 증빙서면, 제11조의 판매촉진비용 사전 약정서 및 정산내역서를 거래가 끝난 날부터 5년간 보존하여야 한다.